

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 95/2530	นาย บรรจง พึ่ง เนตร กับพวก	โจทก์
	นางสาว จำ เนียร เสียงเปรม ในฐานะผู้	
	จัดการมรดกของ นายเกอะ ชื่น ชม	
		จำเลย
	กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย มั่น เสียงเปรม	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 823

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (3), มาตรา 1 (11), มาตรา 47, มาตรา 60, มาตรา 66

เมื่อโจทก์ที่ 2 ไม่ได้มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 1 ฟ้องคดีแทนดังที่กล่าวในฟ้อง
ฟ้องของโจทก์ที่ 2 จึงไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณามาแต่แรก แม้ต่อมาโจทก์ที่ 2 จะได้ยื่น
ใบมอบอำนาจที่แท้จริงต่อศาล ก็หาทำให้ฟ้องที่เสียใช้ไม่ได้มาแต่ต้นกลับคืนดีขึ้นมา
ในภายหลังไม่.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ที่ 2 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดก
ของนายเกอะผู้ตายให้แก่โจทก์ทั้งสองผู้เป็นทายาทครึ่งหนึ่งหากจำเลยไม่ปฏิบัติให้
ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยและหากการแบ่งทรัพย์ไม่
เป็นที่ตกลง ให้นำออกขายทอดตลาดนำเงินแบ่งตามส่วน

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ที่ 2 ไม่ได้มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 1 ฟ้องคดี โจทก์ทั้งสองไม่เป็นทายาทของนายเกอะผู้ตายและจำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทด้วยความสงบเปิดเผย โดยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเกินกว่า 20 ปี จึงได้กรรมสิทธิ์แล้ว

นายมัน เสียงเปรม ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วมศาลชั้นต้นอนุญาตโดยให้เรียกเป็นจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 แบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินตามฟ้องให้โจทก์ทั้งสองครึ่งหนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้นำออกขายทอดตลาดเอาเงินแบ่งตามส่วน

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้สืบสันดานของนายเกอะผู้ตายและมีสิทธิรับมรดกส่วนที่นายฮงบิดาของโจทก์ทั้งสองได้รับจากนายเกอะผู้ตาย สำหรับจำเลยนั้นพฤติการณ์ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทด้วยความสงบเปิดเผยโดยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเกินกว่า 10 ปี จำเลยจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท แล้ววินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของโจทก์ที่ 2 ว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ที่ 2 ได้ลงชื่อในใบมอบอำนาจให้โจทก์ที่ 1 ฟ้องคดีแทนฟ้องของโจทก์ที่ 2 ก็ไม่เป็นฟ้องอันชอบด้วยวิธีพิจารณามาแต่เมื่อแรกฟ้อง ถึงแม้ต่อมาภายหลังโจทก์ที่ 2 จะได้ทำใบมอบอำนาจที่แท้จริงยื่นเข้ามา ก็หาทำให้ฟ้องของ

โจทก์ที่2 เสียใช้ไม่ได้มาแต่ต้นแล้วนั้นกลับคืนดีเป็นฟ้องอันชอบด้วยวิธีพิจารณาชั้น
มาในภายหลังได้ไม่

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในส่วนขอโจทก์ที่ 2 ให้จำเลยที่ 1 แบ่งที่ดิน
พิพาทให้โจทก์ที่ 1 หนึ่งในสี่ส่วน นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	ADMIN
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>